

1500747-22.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... da autoria e da materialidade do delito de tráfico de drogas com relação a ambos os réus, mas o mesmo não se dá quanto ao delito de associação para o tráfico. Os réus estavam unidos em seus desígnios para o transporte da droga. A munição estava no banco de trás do veículo de propriedade e conduzido por Ederson, sendo que idêntica munição foi apreendida em sua residência. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500747-22.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500747-22.2021.8.26.0556

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2347533/2021 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 22079953 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2601/21/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2347533 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2601/21/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 133/2021 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON NASCIMENTO PAVARINI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

EDERSON NASCIMENTO PAVARINI e JÉFERSON LUIZ DA SILVA, devidamente qualificados, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 c.c. artigo 29, caput, do

Código Penal, porque, em síntese, segundo a denúncia, em período não determinado, mas que perdurou até a data de 21 de dezembro de 2021, os indiciados EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", qualificado a fls. 5, 21 e 27, e JÉFERSON LUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 6, 22 e 29, associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta também que, na data de 21 de dezembro de 2021, por volta de 15h50, na Rua Samuel Brasil Bueno, 445, bloco 32 apartamento 404, Vila Nossa Senhora do Carmo, nesta cidade e comarca de Araraquara, os indiciados EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", qualificado a fls. 5, 21 e 27, e JÉFERSON LUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 6, 22 e 29, agindo em prévia associação criminosa e em unidade de propósitos e identidade de desígnios, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, para entrega a terceiros, 5 invólucros plásticos, compactados na forma de "tijolo", acondicionando maconha, com peso líquido total de 4,4 quilogramas, 1 invólucro plástico acondicionando cocaína, com peso líquido de 899,35 gramas e 2 invólucros plásticos, na forma de "pedra", acondicionando cocaína, com peso líquido total de 175,36 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, laudo de constatação provisória de fls. 31/33 e laudos de exame químico-toxicológico definitivos de fls. 157/159 e 160/162).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima descritas, os indiciados EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", qualificado a fls. 5, 21 e 27, e JÉFERSON LUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 6, 22 e 29, agindo em concurso e ajustados em seus propósitos, transportavam, dentro do veículo, munição para arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1 cartucho íntegro, da marca CBC, de calibre nominal .38, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/15 e laudo pericial de fls. 166/168).

Consta, por fim, que, nas mesmas condições espaço-temporais, o indiciado EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", qualificado a fls. 5, 21 e 27, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munições para arma de fogo de uso permitido, consistentes em 5 cartuchos íntegros, da marca CBC, de calibre nominal .38, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/15 e laudo pericial de fls. 166/168).

Segundo se apurou, os indiciados EDERSON e JÉFERSON, associados previamente entre si, puseram-se a exercer o tráfico, utilizando, para tanto, o veículo Renault/Sandero, cor azul, de placas AVV1H79, para o transporte e entrega das drogas. Apurou-se, ainda, que utilizavam o apartamento onde EDERSON residia para guarda e depósito dos entorpecentes.

Por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o veículo Renault/Sandero ocupado pelos denunciados e, já cientes de que se tratava de pessoas envolvidas em crimes de roubos praticados nesta cidade (fatos apurados em autos apartados), deliberaram pela abordagem. Ocorre que EDERSON, que conduzia o veículo, não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, dirigindo-se para o condomínio onde residia (Parque Amábilis). Os denunciados foram abordados no pátio do estacionamento do condomínio. Feita busca pessoal, os policiais militares apreenderam a quantia de R\$ 833,00 em dinheiro e um celular da marca Xiaomi, em poder de JÉFERSON e um celular da marca Apple na posse de EDERSON. Realizada vistoria no veículo, foram apreendidas duas porções a granel de cocaína que estavam debaixo do banco do passageiro. Já sob o banco de traseiro foi apreendido um projétil íntegro do calibre 38. Além disso, no console do veículo foi apreendido de um comprovante de depósito bancário (fls. 154).

Na sequência, prosseguindo nas diligências, os policiais se deslocaram até o apartamento de EDERSON, oportunidade em que este admitiu a posse e guarda de drogas e franqueou a entrada no imóvel. Realizadas buscas no local, os militares apreenderam farta quantidade e variedade de drogas escondidas atrás de uma tábua (cinco "tijolos" de maconha e outro "tablete" de cocaína). No local também foram apreendidos, dentro de um guarda-roupas, duas balanças de precisão, ambas com

resquícios de maconha e cocaína (cf. laudo pericial de fls.172/175), e outras cinco munições de arma de fogo intactas do calibre .38 (cf. laudo pericial de fls. 166/168), além da expressiva quantia de R\$ 2.650,00 em espécie e peças de roupas possivelmente relacionadas a delitos roubos cometidos nesta cidade (cf. laudo pericial de fls. 169/171).

Os denunciados foram presos em flagrante delitos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Posteriormente, interrogados pela autoridade policial, EDERSON confirmou a posse das drogas e das munições, tendo isentado seu comparsa JÉFERSON, que, por sua vez, negou a prática delitiva (fls. 5 e 6).

O intuito do tráfico e a associação criminosa restaram bem delineados nos autos, depreendendo-se em virtude das circunstâncias dos fatos, com a prisão dos denunciados na posse de vultosa quantidade e variedade de drogas, de petrechos comumente utilizados para pesagem de entorpecentes, de considerável quantia em dinheiro em notas variadas e aparelhos celulares, produto e instrumento do mesmo ilícito, e da irrestrita confissão do denunciado EDERSON.

O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 07/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/15). FA e certidões (fls. 34/39 e fls. 42/61).

Em decisão (fls. 67/69), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 156). Laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 157/162). Laudo pericial de descrição e eficácia dos objetos apreendidos (fls. 166/175).

Em decisão (fls. 239/240), foi recebida a denúncia.

Laudo de extração de dados dos celulares apreendidos (fls. 253/262).

Os corréus foram citados (fls. 268 e 270). Resposta à acusação (fls. 263/266 e 274/277). Em despacho (fls. 287/290), foi mantida a prisão dos réus e designada a presente audiência.

Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Diego Teixeira Leite, Adriano Luís Dias. Os réus foram interrogados.

Os debates foram substituídos por memoriais.

A d. Promotora de Justiça requereu a procedência parcial da ação, para fins de: 1) condenar ambos os réus, EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", e JÉFERSON LUIZ DA SILVA, pelo crime de tráfico de drogas capitulado no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput, CP, absolvendo-os da imputação do artigo 35 da Lei 11.343/06; 2) condenar o réu EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", pelo crime de porte de munição, descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, absolvendo-se o réu JÉFERSON LUIZ DA SILVA dessa imputação e; 3) condenar o réu EDERSON NASCIMENTO PAVARINI, vulgo "Buiú", pelo crime de posse ilegal de munição, descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Há provas seguras da autoria e da materialidade do delito de tráfico de drogas com relação a ambos os réus, mas o mesmo não se dá quanto ao delito de associação para o tráfico. Os réus estavam unidos em seus desígnios para o transporte da droga. A munição estava no banco de trás do veículo de propriedade e conduzido por Ederson, sendo que idêntica munição foi apreendida em sua residência. Assim, as imputações devem recair exclusivamente sobre ele, excluindo-se o denunciado Jeferson. Não há prova segura acerca do delito de associação para o tráfico. Na dosimetria, requereu a fixação da pena acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e apetrechos utilizados na prática do tráfico, como balanças de precisão. JEFERSON registra três condenações, devendo uma delas ser considerada para fim de mau antecedente as demais para fins de reconhecimento da reincidência. EDERSON também é reincidente e não deve ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, pois negou a posse da munição, excluiu a participação do comparsa e sugeriu que a ação dos policiais foi ilegal. Requereu o afastamento do tráfico privilegiado e a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena.

O i. Defensor do réu JEFERSON LUIZ DA SILVA requereu, em síntese, a improcedência da ação, com a consequente absolvição dos réus, ante a fragilidade da prova produzida. Os réus só foram abordados, porque havia suspeita sobre o veículo, que estaria envolvido em um roubo. Os policiais não conheciam os réus e não tinham

qualquer notícia sobre eventual tráfico de drogas. Jeferson explicou para os policiais que pegou uma carona com Ederson e desconhecia a existência de drogas no interior do veículo, o que foi confirmado pelos próprios milicianos. O próprio réu Ederson isentou Jeferson de qualquer responsabilidade.

A i. Defensoria Pública atuando em defesa de EDERSON NASCIMENTO PAVARINI requereu a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. Deve ser considerado o princípio da presunção de inocência do réu e retirada a presunção de veracidade das declarações dos policiais militares, de modo que nada resta a incriminar o acusado, demonstrando que ele estivesse praticando algum ato de tráfico de drogas, de modo que deve o mesmo ser absolvido nos termos do que dispõe o artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, ante a inexpressividade da quantidade de entorpecente. Caso a pena seja fixada acima do mínimo, requereu fosse elevada no patamar mínimo de 1/6. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem agravar a pena base, a teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ; a condenação serve para reconhecimento da reincidência e não pode ser considerada ao mesmo tempo como mau antecedente. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal, conforme a súmula 545 e o tema 585, ambos do STJ. E não devem ser reconhecidas quaisquer causas de aumento de pena de ofício ou imputadas pelo órgão ministerial. Requereu, ainda, a detração da prisão provisória, facultando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 07/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/15). Guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 156). Laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 157/162). Laudo pericial de descrição e eficácia dos objetos apreendidos (fls. 166/175), bem como da prova oral produzida.

A autoria do delito deve ser imputada ao réu.

DAS TESTEMUNHAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 02/03), a testemunha DIEGO TEIXEIRA LEITE disse que: "é policial militar do Rocam do 13º BPMI local. Hoje por volta das 15hs50min fazia patrulhamento de rotina, quando avistou um veículo Renault Sandero placas final 1H79, suspeito de participação em roubos pela cidade. Na tentativa de abordagem o seu condutor saiu em velocidade um pouco superior a que estava, não parando, quando entrou no condomínio situado na rua Samuel Brasil, 445, vila Nossa Senhora do Carmo, de nome Parque Amábil. Assim, possibilitou a abordagem, sendo encontrado no veículo, o Sandero de placas AVV1H79, de cor azul, já no interior do condomínio, no seu estacionamento, duas pedras grandes aparentemente de cocaína, num saco plástico transparente, no assoalho do banco dianteiro direito, portanto passageiro, onde estava o autor Jeferson. Ainda levantado o banco traseiro, lado direito do veículo, havia uma munição intacta, cal.38, ponta de chumbo e no console do veículo, um comprovante de depósito bancário em nome de Camila S.Alves, no valor de R\$1.600,00, na data de hoje às 14hs59min. Indagados no momento da abordagem, Ederson o condutor e dono do veículo, alegou que o amigo Jeferson, não tinha nada com as drogas, e que para livrá-lo da ocorrência entregaria mais drogas no apartamento, e de fato ainda tinha mais drogas no interior do seu apartamento. Franqueou a entrada, inclusive ele, Ederson deu as chaves do apartamento e acompanhou o depoente, e mostrou num quarto do apartamento do bloco 32 apt.404, atrás de uma tábua escondendo a droga, havia 5 tabletes de maconha envoltos em plásticos verdes, e um tablete de cocaína envolto em plástico azul. Ele disse que as drogas eram suas. Havia no apartamento ainda no outro quarto, duas balanças de precisão, dentro do guarda-roupas, cinco munições de mesmo calibre da outra que estava no carro, e ainda R\$2.650,00. Também havia uma blusa de cor preta com listra branca, da Adidas, e um boné preto com o símbolo da marca Oakley, vestes estas utilizadas possivelmente em roubos nesta cidade. Quando da abordagem inicial ainda no veículo, havia com Jeferson R\$833,00 e um celular Xiaomi. Com Ederson havia um celular Iphone. Também havia um chip de celular próximo as vestes mencionadas e

estava também portanto no apartamento."

Ouvida no inquérito policial, (fls. 04), a testemunha ADRIANO LUÍS DIAS disse que: "é policial militar do Rocam do 13º BPMI local e nesta tarde trabalhava juntamente com o policial Cab.PM Diego. Às 15hs50min no condomínio situado na rua Samuel Brasil, 445, vila Nossa Senhora do Carmo, de nome Parque Amábilis foi possível a abordagem do veículo suspeito, cujo condutor entrou no estacionamento e não obedeceu a solicitação de parada, sendo o veículo Sandero de placas AVV1H79, de cor azul, que na averiguação foram encontradas duas pedras grandes aparentemente de cocaína, num saco plástico transparente, no assoalho do banco dianteiro direito, portanto do passageiro, onde estava o autor Jeferson. Levantado o banco traseiro, lado direito do veículo, havia uma munição intacta, cal.38, ponta de chumbo e no console do veículo, um comprovante de depósito bancário em nome de Camila S.Alves, no valor de R\$1.600,00, datado de hoje às 14hs59min. Ederson o condutor e dono do veículo, alegou que o amigo Jeferson, não tinha nada com as drogas. Também tinha mais drogas no interior do seu apartamento, o qual relatou tal fato e franqueou a entrada, inclusive ele, Ederson deu as chaves do apartamento e acompanhou a localização num quarto do apartamento do bloco 32 apt.404. Havia atrás de uma tábua 5 tabletes de maconha envoltos em plásticos verdes, e um tablete de cocaína envolto em plástico azul. Ele disse que as drogas eram suas. Havia no apartamento ainda no outro quarto, duas balanças de precisão e dentro do guarda-roupas, cinco munições de cal.38. e ainda R\$2.650,00. Também havia uma blusa de cor preta com listra branca, da Adidas, e um boné preto com o símbolo da marca Oakley, vestes estas utilizadas possivelmente em roubos nesta cidade. Quando da abordagem inicial no veículo, havia com Jeferson R\$833,00 e um celular Xiaomi. Com Ederson havia um celular Iphone. Também havia um chip de celular próximo as vestes mencionadas. Não conhece os autores.x

Inquiridas em juízo, as testemunhas ADRIANO LUÍS DIAS e DIEGO TEIXEIRA LEITE disseram que na data dos fatos estavam próximos ao condomínio "Amábilis", no bairro Quitandinha, quando viram um veículo Renault/Sandero, do qual havia notícias que era utilizado por indivíduos para prática de roubos na cidade. Os policiais foram atrás do veículo, que entrou no condomínio. Os policiais foram atrás e solicitaram a parada dele, com sinais de sonoros e luminosos. O porteiro abriu o portão e os policiais também entraram. O condutor não fugiu, mas aumentou a velocidade. Continuou seguindo pelo condomínio. O passageiro abaixou-se no banco, enquanto que o condutor olhava pelo retrovisor, assustado. O condutor parou no final do estacionamento do muro. Realizada a abordagem, foi realizada a busca pessoa. O motorista estava com um celular Iphone e com Jeferson tinha R\$ 833,00. Em conversa, EDERSON mencionou que tinha um B.O. dentro do carro. Debaixo do banco do passageiro foram encontradas duas pedras grandes de cocaína. Debaixo do banco traseiro havia uma munição. Havia um recibo no valor de R\$ 1.600,00 em nome de Camila. O motorista EDERSON disse que JEFERSON não tinha nada a ver com a droga e que tinha mais droga no apartamento, onde foi encontrada em um quarto, atrás de uma madeira, cinco tijolos de maconha, um tijolo de cocaína e no quarto de EDERSON foram encontradas mais cinco munições calibre 38, idêntica àquela encontrada no interior do veículo; duas balanças, sendo uma de precisão e outra maior; R\$ 2.600,00 e vestimentas que apareciam em filmagens em que duas mulheres foram roubadas, sendo uma blusa preta com lista branca e um boné. Em razão disso, eles foram conduzidos até a delegacia de polícia. O apartamento era de EDERSON e JEFERSON morava em outro bairro. Ederson isentou Jeferson de qualquer responsabilidade e que não sabia da existência da droga. JEFERSON não explicou o motivo pelo qual abaixava-se diversas vezes e a droga estava debaixo do banco dele. Os réus não disseram porque estavam trafegando juntos.

DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS NA DELEGACIA.

Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 05), o réu EDERSON NASCIMENTO PAVARINI disse que: "foi abordado por policiais militares nesta data, quando dirigia seu veículo Renault Sandero, placas AVV1H79. Havia munição no veículo e no seu apartamento, bem como drogas. Informa que estava guardando drogas há cerca de uma semana para um desconhecido, e iria ganhar uma grana para tal serviço prestado. Seu amigo Jeferson nada tem com os fatos."

Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 06), o réu JÉFERSON LUIZ DA SILVA disse que: "nesta tarde foi abordado por policiais militares quando estava de carona no carro do amigo Ederson. Não tinha entrado no apartamento daquele, e nada tem com as drogas e munições apreendidas. Nada sabe dizer sobre os fatos. Apenas soube que seu amigo estava guardando munições e drogas para uma pessoa que não sabe declinar o nome."

DOS INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS.

Interrogado em juízo, o réu EDERSON NASCIMENTO PAVARINI disse realmente estava na posse da droga. Os policiais seguiram o réu e encontraram a droga no interior do veículo. Os policiais disseram que invadiriam o apartamento e EDERSON autorizou o ingresso dos mesmos. EDERSON pegou JEFERSON no Vale Sol e deu carona para o mesmo, pois a moto dele tinha quebrado. EDERSON estava desempregado e precisava de dinheiro e aceitou guardar a droga pelo dinheiro encontrado em seu guarda roupas. JEFERSON não sabia que havia droga dentro do carro, que na verdade estava no bolso da bermuda e EDERSON deixou cair, mas não se recorda ao certo. Não sabia que tinha munição no interior do veículo, mas estava guardando as munições no interior do seu guarda roupas. EDERSON ia levar JEFERSON do bairro Vale do Sol até o CECAP.

Contudo, EDERSON disse que precisava passar na casa dele, para guardar 170 gramas de cocaína. EDERSON pegou o carro de terceiro e estava pagando as parcelas. EDERSON estava em livramento condicional. Além da droga, também tinha balanças no apartamento. Os policiais não deram sinal de parada, seja sonora, seja luminosa e seguiram e o seguiram pela Avenida 36; passaram em frente ao supermercado Savengnago pela Avenida 16 e o seguiu até a casa do réu.

Interrogado em juízo, o réu JÉFERSON LUIZ DA SILVA disse que estava de moto pela região do Vale do Sol e sua moto quebrou. Mandou uma mensagem para EDERSON e pediu uma carona para ele, a fim de que o levasse até o CECAP. EDERSON disse que não tinha combustível e JEFERSON pagou. Desceram pela Avenida 36, passaram em frente ao SESC e quando estavam perto da cancela, os policiais pararam de moto atrás. Não percebeu sinais de parada obrigatória dados pelos policiais. Quando EDERSON viu os policiais, ele exclamou: "o que eu arrumei" e conversou com os policiais, que tiraram JEFERSON de perto do veículo. Os policiais exibiram a droga para JEFERSON, cuja existência desconhecia. EDERSON falou para JEFERSON que estava guardando a droga porque precisava de dinheiro. Não é verdade que estavam associados para a prática de tráfico. JEFERSON estava no interior do veículo, vendo o celular; o veículo tem insulfilm e não observou que estava sendo perseguido pelos policiais. Não viu nenhuma droga no interior do veículo, seja sob o banco, seja com o réu EDERSON. O dinheiro que portava era lícito.

Estas foram as provas colhidas em instrução.

DO DELITO DE TRÁFICO - ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06

A versão apresentada por EDERSON no sentido de que JÉFERSON não sabia da existência da droga, não convence, principalmente porque o entorpecentes estava debaixo do banco que ele ocupava.

Os réus praticaram o tráfico na modalidade de manter em depósito e transportar a droga.

Em que pese os argumentos do combativo Defensor, a ação deve ser julgada procedente. As condições em que se deu a apreensão da droga, a grande quantidade e diversidade da mesma, a maneira como estava embalada e o dinheiro apreendido com os réus, dá a certeza que a mesma era destinada ao tráfico, tanto é verdade que o réu EDERSON assumiu a propriedade do entorpecente.

Ao contrário do que sustentam os ilustres defensores, a acusação se desincumbiu de provar a autoria e materialidade do delito de tráfico imputados aos réus e o porte de munição com relação ao réu EDERSON.

As declarações dos policiais militares não podem ser desprezadas pelo exclusivo fato de serem policiais.

Prestigiando a função policial, apenas para ilustrar os argumentos acima expendidos, oportuna colação de jurisprudência a fim:

Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha

qualquer.O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse entendimento:Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10).

Nesta esteira, a condenação dos réus nos termos da inicial é medida que se impõe, eis que provada a materialidade e autoria do delito. Os indícios veementes da prática do tráfico são suficientes para sua comprovação.

Neste sentido: "É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nos autos" (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câ., j. 10-4-2000, rel. Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: "Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente" (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câ. Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334).

"Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. Cezar Peluso j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. Luiz Fux j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. O Juízo de Origem não valorou, como deveria, a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada, circunstâncias essas que, a teor do art. 42, da Lei n.11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal e justificariam o exasperamento da sua pena-base. Precedentes do STF (HC 122.598/SP Rel. Min.Teori Zavaski j. 14.10.14 DJU 31.10.14; RHC 123.367/SP Rel. Min. Dias Toffoli j. 14.10.14 DJU 21.11.14 e HC 118.223/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 25.02.14 DJU 25.03.14) e do STJ (HC 203872/RS Rel.Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 213980/MS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU01.07.2015; HC 323987/MS Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18.06.2015 DJU 30.06.2015 e HC 275856/PB Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 16.06.2015 DJU 26.06.2015). Manutenção ante a falta de recurso Ministerial.

O fato de o réu não ter sido preso em atos de traficância ou comércio propriamente dito, por si só, não importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 615.337/PR 5ª T. Rel. Min. Gurgel de Faria j. 30.06.2015 DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 16.04.2015 DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.02.2015 DJe 20.02.2015).

No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. (Ap. 0012056-79.2009.8.26.0445, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Desembargador Airton Vieira).O fato é

típico e antijurídico. Não há causas excludentes da ilicitude.

A singela alegação de EDERSON de que JEFERSON de nada sabia, não é suficiente para isentá-lo de participação.

Aliás, importante ressaltar que o delito de associação para o tráfico não se comprovou, havendo apenas participação nos termos do que dispõe o artigo 29 do Código Penal.

DELITO DE ASSOCIAÇÃO - art. 35 da Lei 11.343/06

Em que pese a existência de indícios da prática do tráfico de drogas, não existem provas suficientes da ocorrência da associação, mas mera coautoria, isto porque não foi possível determinar o vínculo associativo entre eles, nem mesmo os requisitos de estabilidade e permanência.

A existência de fortes indícios da associação existente entre os réus, que foram surpreendidos no mesmo local, não se mostra suficiente para amparar a condenação por tal delito.

Não ficou comprovada a estabilidade e permanência, requisitos necessários para que se reconheça a associação para a prática do tráfico.

DELITOS DO ARTIGO 12 e 14 da Lei 10.826/03

Com relação a tais delitos ficou devidamente comprovada a autoria, até mesmo confessada pelo réu EDERSON e a materialidade, conforme laudo pericial de fls. 166/168, de modo que ele deve responder por ambos os delitos.

Passo a fixação das penas. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, sendo desfavoráveis as condições genéricas, considerando, ainda, a grande quantidade e diversidade da droga apreendida com o réu EDERSON, pois além do entorpecente encontrado no veículo, foi encontrada grande quantidade de droga no interior de seu apartamento, fixo a pena base acima do mínimo, enquanto que a quantidade de entorpecente encontrada com JEFERSON foi um pouco menos, mas considerando que este réu possui três condenações definitivas com trânsito em julgado, todas caracterizadoras da reincidência, considero uma delas para fins de mau antecedente (Processo 0911740-96.2012.8.26.0037, da primeira Vara Criminal de Araraquara-fls 38) fixo a pena base acima do mínimo legal para ambos os - 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, para o réu JEFERSON e 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa para o réu EDERSON, para o delito capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se pode considerar a confissão parcial do réu EDERSON com relação ao delito de tráfico, eis que a mesma foi parcial, tendo em vista que ele excluiu a responsabilidade do réu JEFERSON. Está presente a circunstância agravante da reincidência para ambos os réus, conforme certidão de fls. 34/35 referente ao processo 0004934-07.2019.8.26.0496 da Vara das Execuções Criminais (Comarca de Matão), para o réu EDERSON e certidões de fls. 38, referente ao processo 0917602-48.2012.8.26.0037 (3ª Vara Criminal de Araraquara) e Processo 0918276-26.2012.8.26.0037 (3ª Vara Criminal de Araraquara), razão pela qual elevo de 1/6 a pena aplicada para cada um dos réus, fixando em 08 (oito) anos e dois meses de reclusão e ao pagamento de 812 (oitocentos e doze) dias multa para o réu EDERSON e 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias multa para o réu JEFERSON, penas estas para o delito do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Não existem causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, tornando-se definitiva as penas aplicadas.

Com relação ao delito de tráfico, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena.

DELITOS DO ARTIGO 12 e 14 da Lei 10.826/03:

Com relação aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03, atribuídos ao réu EDERSON, não sendo desfavoráveis as condições do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, sendo de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, para o artigo 12 e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, para o artigo 14, ambos da Lei 10.826/03.

Com relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03 está presente a confissão espontânea, que fica compensada com a reincidência, para o réu EDERSON.

Com relação ao artigo 14 da Lei 10.826/03 não existem circunstâncias atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência para o réu EDERSON, razão pela qual

aumento de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, fixado-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa.

Não existem causas especiais de diminuição ou de aumento de pena com relação aos delitos da lei de armas.

Como não foi reconhecido a existência de maus antecedentes para o réu EDERSON, fixo o regime semiaberto para o cumprimento das penas do artigo 12 e 14, da Lei 10.826/06, a teor do que dispõe a súmula 269 do STJ.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte a ação penal, para CONDENAR os acusados EDERSON NASCIMENTO PAVARINI e JÉFERSON LUIZ DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, fixando a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa para o primeiro (EDERSON) e de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, para o segundo (JÉFERSON), no regime fechado. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal - 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data.

Julgo PROCEDENTE, a ação penal, para CONDENAR o acusado EDERSON NASCIMENTO PAVARINI como incurso nos artigos 12 e 14, da Lei 10.826/06, fixando a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa para o primeiro (art. 12) e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa (artigo 14). Fixo o regime semiaberto para o cumprimento das penas e em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data).

Julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os acusados supra qualificados, das imputações contidas na denúncia, por infração ao artigo 35, caput da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal

Decreto a perda de todos os bens apreendido com os réus, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se.

Os réus estão presos em virtude de prisão preventiva e como persistem os seus requisitos, considerando, ainda, o regime de pena imposto, nega-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Arcarão os réus com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Araraquara, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA